

CONVENTION DE COMPTE COURANT

Article 1 : Objet

La présente convention a pour objet de définir les modalités pratiques et juridiques de fonctionnement du compte courant ouvert dans les livres de la banque par le client.

Article 2 : Définition

Le compte courant est un contrat par lequel la banque et son client sont périodiquement créancières et débitrices réciproques, et font figurer leurs créances et dettes en articles de compte indivisible, de sorte que seul le solde est dû après clôture.

Article 3 : Conditions de fonctionnement du compte courant

Le Client est responsable de toutes les conséquences pouvant résulter de la dépossession volontaire ou involontaire ou l'usage abusif des carnets de chèques ou de virements, ou d'un ou plusieurs des chèques y contenus. Les relevés de compte et avis d'opérations sont expédiés par courrier ordinaire à l'adresse indiquée par le Client et à ses propres risques. Les carnets de chèque sont tenus à sa disposition aux guichets de la Banque ;

Le Client est tenu d'aviser la Banque par écrit de tous changements survenus dans son adresse et dans sa situation juridique, de toutes modifications dans l'étendue, la validité et la nature des pouvoirs de signataires et de toutes modifications survenant dans des législations étrangères et qui seraient susceptibles d'affecter ses relations juridiques avec la Banque. Les changements et modifications dont la Banque n'est pas avisée ne pourront lui être opposés mais la Banque aura toujours la faculté de s'en prévaloir ;

La Banque n'est pas tenue à quelque investigation que ce soit concernant la situation juridique du client ; cependant, elle peut à sa seule discrétion, exiger la présentation des documents qu'elle juge nécessaires à la réalisation des opérations du client. Le Client assume l'entière responsabilité de la présentation de tels documents ;

Une expédition, un exemplaire ou une copie conforme de toutes les procurations relatives au compte doit être déposé à la Banque ;

Toutes les fois où la procuration ne précise pas de durée, la Banque a la faculté de la considérer comme valable jusqu'à ce que sa révocation lui soit signifiée par lettre recommandée ;

En cas de décès d'un Client, la Banque peut exiger la remise de pièces officielles établissant la dévolution de la succession et le commun accord des ayants droit concernant toutes opérations au patrimoine du cujus ou à l'accès au coffre-fort loué par ce dernier. Toute personne qui présente de telles pièces assume la responsabilité entière et exclusive de leur authenticité, validité et interprétation ;

Lors du décès d'un client, sauf instructions contraires des ayants droit, la Banque envoie toute correspondance relative aux avoirs qu'elle détient au nom du défunt à la dernière adresse indiquée par celui-ci. Elle a également la faculté d'adresser cette correspondance à l'un quelconque des ayants droit ou au notaire chargé du règlement de la succession ;

Le produit des chèques et effets remis par le Client pour le crédit de son compte n'est disponible en compte qu'après encaissement et réception effective des fonds. La Banque se réserve le droit de débiter au

compte du client tout chèque ou effet revenu impayé et qui aurait été exceptionnellement crédité à ce compte ;

En cas de découvert, le Client devra couvrir le solde débiteur à la première requête de la Banque ;

Toutes les valeurs détenues par la Banque pour le compte d'un client lui servent de gage pour assurer le paiement des obligations du Client envers la Banque. Le client doit prendre toutes mesures propres à rendre ce gage opposable au tiers. Si le client ne s'acquitte pas de ses obligations envers la Banque, celle-ci peut réaliser les valeurs appartenant au Client et ce, conformément aux prescriptions légales.

Par ailleurs, lorsque la même personne est titulaire de plusieurs comptes ouverts à la Banque, lesdits comptes ne constituent que les éléments d'un compte unique et indivisible, quelle que soit leur nature et en quelque monnaie qu'ils soient ouverts. Cette unicité de compte ne change rien aux taux d'intérêt qui peuvent être différents pour les divers comptes ainsi que pour les soldes débiteurs et créditeurs d'un même compte. A sa seule discrétion, la Banque peut à tout moment et sans préavis, transférer ou compenser les soldes débiteurs des divers comptes. Lorsque des comptes sont en monnaie autre que le F CFA, la Banque utilisera le taux de change en vigueur au moment du transfert ou de la compensation ;

Les deux parties se réservent le droit de clôturer ce compte à tout moment sans préavis mais moyennant notification par lettre recommandée ;

Le Client accepte de régler tout solde débiteur par lui dans les 10 jours qui suivent la réception de ladite lettre recommandée. Le Client convient également de renvoyer à la Banque, toutes les formules de chèques non encore utilisées au moment de la clôture ainsi que les cartes de paiement adossés au compte, dès réception de l'avis y relatif ;

Lorsqu'une opération est exécutée ailleurs qu'au Burkina Faso, la liquidation intervenant entre la Banque et le Client est soumise à toutes les dispositions légales en vigueur dans le pays où la transaction s'est exécutée ;

Les bureaux du siège et du réseau des agences de la Banque sont les lieux d'exécution de toutes les obligations existantes entre la Banque et son Client. Le droit du Burkina Faso régit les relations de la Banque avec son Client, sans préjudice toutefois au droit de la Banque d'assigner le Client devant autre tribunal compétent pour connaître du litige ;

En cas de guerre, troubles publics ou occupation du territoire par des forces étrangères et illégales, les paiements faits sur des avoirs se trouvant en compte et effectués pour le compte ou d'ordre de personnes revêtues d'un pouvoir de fait seront inscrits au débit du compte ;

Ces conditions peuvent être modifiées en tout ou en partie sur notification par écrit du Client ;

Le Client à qui la Banque prouve l'existence et la teneur des chèques par des copies qu'elle en aura prises sur microfilms s'interdit de contester ces microfilms originaux ;

A défaut de réclamation dans les 6 mois de la date de l'envoi, le relevé de compte journalier et / ou mensuel adressé au Client sera considéré comme définitif et accepté par lui ;

La Banque aura le droit de débiter le compte du Client, sans lui en référer, de tous frais, honoraires, taxes et droits payés ou dus pour elle ou provenant de toutes opérations entre la Banque et lui ;

La banque se réserve le droit de prononcer la clôture juridique du compte et de réclamer le solde débiteur éventuel qui en résulte en cas de gèle du compte courant sur une durée maximum de trois (03) mois sans mouvement créditeur significatif ;

Les frais et honoraires divers engagés par la banque pour le recouvrement des sommes dues par le client, devront être en définitive supportés par celui-ci ;

Les demandes de carnets de chèque ou de virements seront faites soit personnellement soit par les personnes désignées ci-dessous, soit sur les formulaires insérés dans chaque carnet. La (les) signature (s) sur ces demandes doit (doivent) correspondre à celle (s) communiquées à la Banque ;

Les chèques doivent être établis de manière à empêcher des ajouts ou changements après leur émission. S'il y avait nécessité de faire des changements, ceux-ci devraient être approuvés par la signature complète du tireur ;

Si des précautions ne sont pas prises pour empêcher des pertes ou altérations des chèques, la Banque ne sera pas responsable des conséquences ;

Les chèques doivent être dûment signés conformément aux signatures déposées par les personnes autorisées à signer ;

La Banque peut rejeter les chèques irréguliers d'une manière quelconque ;

La Banque ne se charge pas d'identifier les endosseurs de chèque à ordre. Le Client assume l'entière responsabilité de la régularité et de la validité de tous endos sur tous chèques tirés sur son compte ou versés à son compte.

Tout litige qui surviendrait à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention, sera de la compétence du Tribunal de Commerce du ressort territorial de l'Agence CBI où le compte du client est ouvert.

Fait en deux (02) exemplaires à Quorfa, le 25/05/2018

LE CLIENT

Lu et approuvé

Lu et approuvé
[Signature]

LA BANQUE

[Signature]